

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६

English title: Security of Health Workers and Health Institutions Act, 2010

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६ । १ । २१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । संवत् २०६६ सालको ऐन नं.२ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्वास्थ्य सेवालाई नियमिति, भरपर्दो, मर्यादति र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको व्यक्तिसमूह पछि । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पताल, नजिी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, शक्तिषण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्था समूह पछि र सो शब्दले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नदिान र उपचारका लागि सञ्चालन गरिएको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिनि, आइसोलेसन वा अन्य यस्तै स्थानलाई समेत जनाउँछ । (ग) "सुरक्षा" भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको लागि यस ऐन बमोजिम गरिएको आर्थिक लगायतको अन्य सुरक्षा समूह पछि । (घ) "मन्त्रालय" भन्नाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समूह पछि । (ङ) "समिति" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिसमूह पछि । (च) "कोष" भन्नाले दफा १२ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समूह पछि । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समूह पछि । ३. हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । कसैले पन स्वास्थ्य उपचारको वषियलाई लई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउन, । (ग) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपटि गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्‍याउन, । (घ) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, ।

(ङ) स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बरिमीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै कसिमिले बाधा पुर्‍याउन, वा । (च) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै कसिमिले धम्की दनि, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गर्न । ४. सुरक्षा माग गर्न सक्ने: (१) कसैले कुनै स्वास्थ्यकर्मी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी उपर वा स्वास्थ्य संस्थामा दफा ३ वषिरितको कुनै काम कारबाही गरेमा वा गर्न लागेमा त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थाले स्थानीय प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सुरक्षाको माग भएमा स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त सुरक्षाका व्यवस्था गरदिनु पर्नेछ । (३) कुनै ठाउँ र अवस्थालाई वचिर गर्दा कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवामा अवरोध पुग्न जाने भई स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न समितिबाट लेखी आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ५. समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्नका लागि देहाय बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ:- । (क) मन्त्रालयको सचविले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौं तहको कर्मचारी एकजना - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयको सचविले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एकजना - उपाध्यक्ष । (ग) प्रतिनिधित्व (कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी), गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधित्व, नेपाल मेडिकल काउन्सिल - सदस्य । (ङ) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधित्व, नेपाल नर्सिङ परिषद - सदस्य । (च) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधित्व, नेपाल चिकित्सक संघ - सदस्य । (छ) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतिनिधित्व, नेपाल स्वास्थ्य प्रावधिक संघ -

सदस्य । (ज) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतनिधि, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ - सदस्य । (झ) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतनिधि, नेपाल नर्सडि संघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष वा नजिले तोकेको प्रतनिधि, एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल - सदस्य । (ट) मन्त्रालयको सचविले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - सदस्य-सचिव । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (४) समितिको सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कायम गर्ने, । (ग) अदालतको फैसला बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको तर्फबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । ७. नाम दर्ता गराउनु पर्ने: (१) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा ११ र १३ बमोजमिको आर्थिक सुरक्षा बमोजमि सुरक्षा प्राप्त गर्न चाहने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो नाम समितिमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम दर्ता गराउन चाहने स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यावसायिक परिषदबाट प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाले प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गरेको स्थापना सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न गरी समिति समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । तर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थापनाको प्रमाणपत्र संलग्न गर्नु पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त भएको नविदन जाँचबुझ गर्दा नाम दर्ता गर्न मनासबि देखिएमा समितिले त्यस्तो स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता कतिबमा दर्ता गरी नविदकलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । ८. दस्तुर बुझाउनु पर्ने: (१) दफा ७ बमोजमि नविदन दौंदा तोकिए बमोजमिको दस्तुर लाग्नेछ । (२) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजमिको दस्तुर समितिमा बुझाउनु पर्नेछ । तर दफा ४ को उपदफा (३) बमोजमि गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्थायी सुरक्षा माग गर्दा तोकिए बमोजमिको थप दस्तुर लाग्नेछ । ९. दर्ता कतिबबाट नाम हटाउने: समितिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा ७ बमोजमिका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउनेछ :- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि नजिले स्वास्थ्य सेवाको काम गर्न नपाउने भएको जानकारी समितिलाई प्राप्त भएमा, ।

(ख) नजिले दफा ८ को उपदफा (२) बमोजमिको दस्तुर नबुझाएमा, । (ग) नजिले आफ्नो नाम दर्ता कतिबबाट हटाई पाउन समिति समक्ष नविदन दिएमा, । (घ) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता प्रचलित कानून बमोजमि रद्द भएमा । १०. अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने : समितिले यस ऐन बमोजमि दर्ता कायम रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ । ११. प्रतरिक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने : (१) दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था उपर क्षतिपूर्ति माग गरी अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रतरिक्षा गर्दा लागेको मनासबि खर्च समितिले व्यहोर्नेछ । तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनयित वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन गएको हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा प्रतरिक्षा गर्दा लागेको खर्च समितिले व्यहोर्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि समितिबाट प्रतरिक्षा सम्बन्धी खर्च माग गर्न चाहने पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजमिको वविरण समितिलाई दिनु पर्नेछ । १२. कोषको व्यवस्था : (१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा नामक एक कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) दफा ८ बमोजमि प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कोषको रकम नेपालभित्रको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. कोषको प्रयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको काममा खर्च गर्न सकिनेछ :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको कुनै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवाको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको फैसला बमोजमि रकम भुक्तानी गर्न, । तर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाको बदनयित वा गम्भीर लापरवाहीको कारण हुन गएको क्षतिको सम्बन्धमा अदालतको फैसला बमोजमि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम समितिले व्यहोर्ने छैन । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थालाई वपिक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको प्रतरिक्षा गर्दा लागेको मनासबि खर्च भुक्तानी गर्न, । (ग) समितिको कार्य

सञ्चालन गर्न । १४. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखनिछ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १५. कसूर र सजाय : (१) कसैले दफा ३ बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको माननिछ । (२) कसैले देहायको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमि कसुर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, ।

(ख) दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ग) दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजमि कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । (३) उपदफा (१) बमोजमि कसुर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धति कसुरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासबि माफकिको क्षतिपूर्ति समेत भराइदनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि नोक्सानी गरी क्षति पुर्‍याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम भराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५क. पुरपक्षको लागि थुनामा राख्ने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासबि आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभ्युक्तलाई पुरपक्षको लागि थुनामा राख्नेछ । १६. सरकारीवादी हुने : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । दफा १५ बमोजमिको कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकारीवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तरण भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति शब्दहरू:- "सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची-१" को सट्टा "मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१" । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननिछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७. हदम्याद : दफा १५ बमोजमिको कसुर भए गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र उजुरी दनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: (१) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि सजाय हुने मुद्दाको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ख. पुनरावेदन: दफा १७क. को उपदफा (२) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको नर्णयमा चर्चित नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो नर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धति जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । १८. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि सम्बन्धति क्षेत्रका विशेषज्ञ संलग्न गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि समितिले तोकदिए बमोजमि हुनेछ ।